

국세청 고시 제2025-34호(2025. 12. 31.)

주류 판매면허 제한장소 및 제한지역에 관한 지정 고시

국세청 고시 제2022-22호(2022. 12. 30.) 「주류 판매면허 제한장소 및 제한지역에 관한 지정 고시」를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2025년 12월 31일

국세청장

제1조(목적) 이 고시는 「주류 면허 등에 관한 법률」 제7조제11호 및 제13호에서 국세청장에 위임한 주류판매면허를 제한할 수 있는 장소 및 지역에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(주류판매면허 제한장소) ① 무면허 주류도매 행위로 「조세범처벌법」 제6조의 규정에 따라 처벌받은 자의 사업장으로 처벌 후 2년이 경과되지 않은 장소에서는 주류판매업을 할 수 없다

② 기존에 면허가 부여된 주류제조장 또는 판매장에서는 신규로 주류판매업을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다

1. 주류 수출업의 면허장소를 주류 제조장 또는 판매장과 같은 장소에 두고자 하는 경우
2. 같은 시·군내에 소재하는 2이상의 주류도매업자가 공동보관·배송을 위하여 같은 장소에서 주류판매업을 하고자 다음 각 목의 요건을 모두 충족하여 관할 지방 국세청장의 승인을 받은 경우가. 5년 이상 주류도매업, 주류중개업 또는 주류수입업을 영위할 것
- 나. 최근 3년 이내에 무자료로 주류를 거래하거나 국세를 체납한 사실이 없을 것

③ 다른 법령에서 면허를 제한하는 장소이거나 주류 판매업 외의 용도로 사용되는 시설과 분리 또는 구획되어 있지 않는 등 세무서장이 면허하기 곤란하다고 판단되는 장소에서는 주류판매업을 할 수 없다.

제3조(주류판매면허 제한지역) ①종합주류도매업 면허는 「주류 면허 등에 관한 법률」 제7조제13호의 규정에 따라 인구, 주류소비량 및 판매장 수 등을 고려한 시·군별 면허의 허용범위(T/O) 내에서 부여하며, 주류의 수요공급 균형을 위해 종합주류도매업면허를 제한할 수 있는 지역은 다음 각 호에서 정하는 전국 시·군별 면허의 허용범위를 초과하는 지역으로 한다.

1. 시·군별 면허 허용범위는 총 주류도매업 매출액 중 종합주류도매업체가 차지하는 비율에 직전년도 주류반출량, 직전년도 지역별 주류소비량 및 시·군별 인구 수를 고려하여 다음과 같이 산출한다.

가. 종합주류도매업체가 차지하는 주류매출량 :

직전년도 주류반출량 × 총 주류도매업 매출액 중 종합주류도매업체가 차지하는 비율

나. 지역별 주류소비량에 따른 면허 허용범위 :

가목에 따른 주류매출량 × (직전년도 시·군별 종합주류도매업체 매출처의 주류매입액 ÷ 직전년도 전국 종합주류도매업체 매출처의 주류매입액) ÷ (지역별 기준판매수량 × 2 단, 제2항제2호의 "가"지역은 3배)

다. 주류소비예상량에 따른 면허 허용범위 :

가목에 따른 주류매출량 × (직전년도 시·군별 인구 수 ÷ 직전년도 전국인구 수) ÷ (지역별 기준판매수량 × 2 단, 제2항제2호의 "가" 지역은 3배)

라. 시·군별 면허 허용범위(T/O) :

나목 및 다목 값 중 큰 값(소수점 이하 첫째 자리에서 반올림)

2. 시·군별 신규면허 허용업체 수는 제1호 라목의 시·군별 허용범위(T/O)에서 직전년도 면허업체 수를 차감하여 산출한다.

② 제1항에서 시·군, 기준판매수량, 인구수란 다음 각 호에서 설명하는 바와 같다.

1. "시·군"은 행정구역상의 시·군을 의미한다. 다만, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에도 불구하고 '제주시'와 '서귀포시'는 각각 하나의 "시"로 본다
2. 기준판매수량은 정상적인 주류판매업을 영위하기 위하여 연간 필요한 최소한의 주류판매수량으로 각 지역별로 구분하여 각각 다음과 같이 정한다.

구분	구분기준	판매수량
“가” 지역	인구 50만명 이상 시·군 (단, 과천, 광명, 구리, 김포, 의정부, 하남시를 포함)	870kl
“나” 지역	인구 10만명 이상 50만명 미만의 시·군	831kl
“다” 지역	“가”, “나”를 제외한 지역	747kl

3. 인구 수는 매년말 시·군별 내국인과 외국인을 합한 수로 하며, 내국인과 외국인은 행정안전부와 법무부의 통계를 기준으로 한다.

③ 국세청장은 매년 6월 30일까지 시·군별 신규종합주류도매업 면허 허용 업체수를 산정하여 세무서에 통보한다.

제4조(재검토기한) 국세청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2000. 2. 22. 국세청고시 제2000-22호)

이 고시는 고시한 날로부터 시행합니다.

부칙(2005. 1. 21. 국세청고시 제2005-7호)

- ① 이 고시는 2005. 1. 21.부터 시행합니다.
- ② (일반적 경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 조치된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

부칙(2006. 9. 1. 국세청고시 제2006-23호)

- ① 이 고시는 2006. 9. 1.부터 시행합니다.
- ② (일반적 경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 조치된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

부칙(2009. 9. 1. 국세청고시 제2009-37호)

- ① 이 고시는 고시한 날로부터 시행합니다.
- ② (일반적 경과 조치) 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 의하여 조치된 사항은 이 규정에 의해 시행된 것으로 본다.

부칙(2011. 12. 30. 국세청고시 제2011-27호)

이 고시는 고시한 날부터 시행합니다.

부칙(2014. 12. 30. 국세청고시 제2014-33호)

이 고시는 고시한 날부터 시행합니다.

부칙(2015. 7. 1. 국세청고시 제2015-30호)

이 고시는 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부칙(2018. 7. 1. 국세청고시 제2018-20호)

이 고시는 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부칙(2020. 7. 1. 국세청고시 제2020-24호)

이 고시는 2020년 7월 1일부터 시행한다.

부칙(2021. 5. 14. 국세청고시 제2021-23호)

이 고시는 2021년 5월 14일부터 시행한다.

부칙(2022. 12. 30. 국세청고시 제2022-22호)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「주류판매면허 제한지역에 관한 지정 고시 (국세청 고시 제2021-23호)」를 폐지한다.

부칙(2025. 12. 31. 국세청고시 제2025-34호)

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.